

终具有模糊性和不确定性，存在著作权法保护范围不当延及的风险。若权利人意图使其工业实用艺术作品作为美术作品获取著作权法的保护时，往往选择通过在侵害著作权纠纷案件中请求法院认定侵权行为的程序，来确认其工业产品属于著作权法的保护客体，亦即，通过侵权诉讼来完成其对实用艺术作品的著作权确权程序。当事人通过侵害著作权纠纷来确认实用艺术作品的著作权，不仅可实现其作品确权的目的，还可免去专利相关审查程序，并可较少成本获取对工业实用艺术作品的最大保护。相对于外观设计专利而言，实用艺术作品的著作权易于通过个案诉讼获取，且获得保护的类别范围更广。

3. 对实用艺术作品而言，其具有美感的外观设计的本质追求是获得经济效益，但其独创性尚不足以成为竞争法保护的原因，其通过使用、宣传等市场行为而具备来源识别性时，才能借助反不正当竞争法加以保护。当工业产品设计者的自由个性发挥受到相当程度的限制，外观设计以迎合市场需求为主要目的且投入大批量工业生产时，其应纳入外观设计保护范围。当工业产品寻求著作权保护时，不应仅限于一般作品的独创性认定标准，基于实用艺术作品的著作权保护期限长、确权程序及失权公示程序缺失等因素考量，在认定具体的工业产品是否因具有审美意义的独创性而受到著作权保护时，据以判定审美意义独创性的艺术创作标准应略高于外观设计专利产品的新颖性标准。

《工业品外观设计国际注册海牙协定》于2022年5月5日在我国正式生效，而且，新修订的《中华人民共和国专利法》扩大了外观设计的保护范围，将局部设计纳入专利法赋予排他性权利的范畴，而且，增加外观设计的国内优先权，并将外观设计专利权的保护期限延长至15年。前述规定，已加大对工业产品外观设计的保护力度，工业产品外观也更加适合借助外观设计专利法加以保护。

产品特有装潢具有独创性，是其产生来源识别性的前提，通过市场运营而承载商誉后，当其为消费者带来的市场竞争优势受到竞争对手损害，并因此影响正常的市场竞争秩序时，才受反不正当竞争法的保护。在工业

产品外观的可版权性标准有待立法明确的情况下，对工业产品外观进行著作权保护时，如仅适用一般作品的独创性认定标准，将容易导致未能获得外观设计专利权的工业

产品通过主张著作权的方式，规避外观设计专利制度审查，反而获得期限更长的著作权保护，这不仅易使外观设计专利制度被架空，而且违反专利保护制度的法旨，不利于工业产品创新发展。工业产品的著作权独创性标准略高于外观设计专利产品的新颖性标准，有助于解决防止工业产品外观设计的著作权滥用与加大对文化创作的司法保护力度之间的衡平问题。

编写人：广州知识产权法院 黄彩丽

剧本合作作者认定中需主客观要件相统一

——陈某诉韩某、北京某公司侵害作品署名权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京知识产权法院(2022)京73民终4474号民事判决书

2. 案由：侵害作品署名权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 陈某

被告(被上诉人): 韩某、北京某公司

【基本案情】

陈某主张，其与韩某共同创作完成了刑侦剧本《××A》的故事大纲及前四集的分集剧本创作，但因未能找到合适的制片者，后续创作被二人搁置。后陈某发现由北京某公司担任制片者、韩某署名编剧的《××A》剧在北京某公司所属视频网站播出。在摄制《××A》剧所依据的《××A》剧本中，包含了陈某参与创作的内容：一是前四集的分集剧情，在《××A》剧中体现为前三集和第四

集前半部分的内容；二是故事大纲，包括整个人物设定、人物关系和故事框架。上述行为未经陈某许可，侵害了其作为《××A》剧本合作作者所享有的著作权，包括发表权、署名权、复制权、摄制权、改编权和信息网络传播权。故诉至法院，请求判令停止侵权、消除影响、赔礼道歉。

韩某认为，陈某本人并没有创作刑侦类题材作品的经验和能力，系受某娱乐公司指派，在其职务范围内以编剧助理的身份，按照韩某的指示对情景进行描述、增加人物对话等，此类文字加工性质的工作并无任何独创性。在剧本创作过程中，韩某处于绝对的主导地位，而陈某则处于绝对的从属地位，陈某依据韩某的意志、在韩某的指示之下对剧本进行的相应修改和扩展，双方无合作创作的意思和事实。其中前四集的创作过程中，所有重要的独创性情节及情节串联，均为韩某独自完成；陈某所辅助添加的文字内容，即使有部分独创性，但基于前述原因，即使其作出了一定贡献，但也无法达到署名编剧的程度，不应被认定为与韩某共同进行创作的合作作者。

【案件焦点】

陈某和韩某是否属于合作作者，即是否存在合作创作的合意和行为。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国著作权法》第十四条第一款中的规定，没有参加创作的人不能成为合作作者，而判断是否属于合作作者，关键在于判断韩某与陈某是否存在合作创作涉案作品的合意，以及是否存在合作创作涉案作品的行为。

关于双方是否存在合作创作的合意。由于双方未订立书面协议，本案应结合陈某参与韩某创作过程的背景、二人在相互沟通中的意思表示以及对外传达出的作者身份信息等情况进行综合判断。首先，陈某无丰富编剧尤其刑侦题材的创作经验和较高知名度，同时不能证明韩某在缺少合作作者的情况下便无法创作完成。其次，陈某在公司的安排下履行职务，而不是基于个人意愿与创作自由。再次，韩某未主动邀请陈某合作创作，陈某亦无要求以合作作者身份参

与剧本创作的表示。最后，陈某在《××A》剧播出前，未曾对外明示自己为编剧之一。综上，双方无合作创作涉案作品的合意。

关于双方是否存在合作创作的行为。从创作内容来看，根据双方邮件，剧本的名称、主要角色的姓名和人物关系以及主要情节等均源自韩某所创作的内容，陈某在韩某基础上对剧本进行扩写、修改等。从创作过程和创作模式来看，陈某本质上属于对韩某相关创作要求的具体落实，而不是以合作作者的身份与韩某平等地进行探讨并将自身独创的内容融入剧本之中，而且对于其是否已经修改到位、是否符合相应要求，也均是由韩某进行最终判断和决定的。

如前所述，韩某与陈某通过各自在剧本创作过程中的语言表达和实际行动，在事实上形成并且默认了二者并非合作创作的关系，而是协助创作的关系，这种模式并不意味着陈某能够主张自己为该剧本的合作作者。此外，他人在合作、交流过程中提出的某些修改建议、情节设置、意见建议等，即使最终被编剧所采纳，也不能因此被视为剧本的合作作者。综上，陈某与韩某不属于合作作者。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国著作权法》第十二条第一款、第十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

驳回原告陈某的全部诉讼请求。

陈某不服一审判决，提起上诉。

北京知识产权法院同意一审裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国著作权法》第十四条第一款规定：“两人以上合作创作的作品，著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人，不能成为合作作者。”在剧本创作领域内，经常存在多人共同为一个作品付出“劳动”的情形，但如何认定是否属于合作作品是司法实践中值得探讨的问题，这个问题的核心在于，当事人是否存在合作创作作品的合意，以及是否存在合作创作作品的行为，即

